

1500366-26.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pinheiro Guarisco

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... lícita do réu e as notícias de seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes desde a adolescência revelam seu perene envolvimento com as atividades criminosas. Nesse sentido, a certidão de fls. 26 de distribuições de ações da infância e juventude infracional, tudo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas e o tráfico de entorpecentes como seu meio de vida.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

2ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga - SP - cep 13631-062

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500366-26.2021.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500366-26.2021.8.26.0552

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ALVES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pinheiro Guarisco

Vistos.

GABRIEL ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 163, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 30/10/2021, às 22h15min, nesta cidade e comarca de Pirassununga-SP, na Rua Santos Dumont, nº 46, defronte - Jardim Santa Rita, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, droga, consistente em 61,18g de cocaína, acondicionada em 32 microtubos - conforme auto de exibição e apreensão nas fls. 17, auto de constatação preliminar de substância entorpecente nas fls. 19, fotografias nas fls.18 e laudo de exame químico toxicológico nas fls.60/62 - sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo sido apreendida também a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais), conforme fls.17.

Ademais, consta da peça acusatória que na mesma data, às 22h15min, nesta cidade e

comarca de Pirassununga-SP, na Rua Santos Dumont, nº 46, defronte - Jardim Santa Rita, o réu destruiu e deteriorou coisa alheia consistente no compartimento de custódia da viatura policial prefixo I36377, causando danos contra o patrimônio do Estado de São Paulo, conforme laudo pericial de fls. 72.

O requerido foi notificado e ofertou defesa prévia às fls. 114/115.

A denúncia foi recebida em 13/06/2022 (fls. 122/123).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o acusado foi interrogado. Em debates orais, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 17, auto de constatação de fls. 19, laudos periciais de fls. 60/61 e 169/172, além da prova oral constante dos autos.

Os referidos laudos atestaram a substância entorpecentes e os danos causados na viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A autoria do crime é, do mesmo modo, inconteste.

Narrou a testemunha PM Gabriel Alves Da Silva que na data dos fatos estava em turno regular de serviço, juntamente com seu colega de farda, em patrulhamento pela Av. Newton Prado e procedeu a abordagem de três indivíduos quando um quarto aparentemente se dirigia a esses e, ao vê-los ser abordados, tentou dissimular para evitar ser abordado. O companheiro de equipe o acompanhou e deu ordem de parada. Em busca pessoal, com ele foram localizados trinta e dois flaconetes de cocaína, os quais trazia em um saco transparente dentro da cueca, além de R\$5,00 em espécie. Indagado quanto aos entorpecentes, negou a propriedade, alegando não ter drogas em seu poder. Já havia denúncia dando conta de que o acusado estava vendendo drogas naquela localidade. Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante, conduzindo-o ao Pronto Socorro para exame cautelar e na sequência ao Distrito Policial. O nome do réu era comumente informado em denúncias por envolvimento na traficância. Ao ser colocado no compartimento de custódia da viatura policial, ele desferiu chutes contra o tampão, vindo a danificá-lo.

No mesmo sentido, foi o depoimento do PM Edson Francisco Da Silva acrescentando que já conhecia o acusado desde sua adolescência por seu envolvimento no tráfico de drogas.

O acusado negou a prática dos dois delitos.

Sua versão, porém, não convence.

Como bem ponderou a il. Representante do Ministério Público, as provas materiais dos crimes somadas aos depoimentos seguros das testemunhas policiais ouvidas em audiência permitem confirmar com a segurança necessária a prática dos delitos imputados.

Veja-se que nada há nos autos que desqualifique a narrativa apresentada pelos agentes da lei que descobriram o entorpecente escondido nas roupas íntimas do réu.

Especificamente quanto ao delito de dano, não se desconhece orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é necessária a configuração da intenção específica de inutilizar ou danificar (HC nº 260.350/GO, AgRg no HC nº 409.417/SC e AgRg no RESp nº 1.861.044/RS).

No entanto, acolhe-se entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da suficiência do dolo genérico para configuração do crime de dano (HC nº 73.189/MS). É que, conforme leciona Luiz Régis Prado, in Curso de Direito Penal Brasileiro, 14. Ed, São Paulo: Revista dos Tribunais 2015, p. 919,

“O tipo subjetivo está representado pelo dolo, vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar. A doutrina dissente no que tange ao elemento subjetivo. Alguns pensam ser necessário o especial fim de agir, o propósito de causa prejuízo (animus nocendi), porém comunga-se do entendimento de que se incrimina o dano porque simplesmente gera um prejuízo e não para proteger a coisa em si, concluindo-se que o resultado danoso é inseparável do evento, sendo irrelevante que o sujeito ativo do crime atue impelido por outros fins.”

No mesmo sentido,

“Dano qualificado. Materialidade e autoria comprovadas. Eficácia probatória dos depoimentos dos policiais. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas. Prática o crime de dano qualificado (art. 163, p.u., inciso III, do CP) o agente que danifica tornozeleira eletrônica para fugir. Conduta formalmente típica que prescinde do dolo dirigido a promover prejuízo à vítima. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido, concedida a gratuidade da justiça.” (TJSP, Apelação Criminal nº 1500298-92.2018.8.26.0613, Rel. Des. Francisco Bruno, 10ª Câmara de Direito Criminal, J: 21/09/2020).

“APELAÇÃO. Dano qualificado. Artigo 163, § único, inciso III do Código Penal. Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada pelo MM Juiz a quo. Autoria e Materialidade comprovadas Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Tipo penal de dano exige tão somente a presença do dolo genérico. Precedentes. Condenação mantida. Dosimetria penal. Reprimenda aplicada de forma adequada. Regime inicial Semiaberto. Adequado à espécie APELO NÃO PROVIDO.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0000644-22.2014.8.26.0302, Rel. Des. Silmar Fernandes, 9ª Câmara de Direito Criminal, J: 10/05/2018).

Passo, pois, à dosimetria da pena.

- Para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06:

Na primeira fase, momento em que são avaliadas as circunstâncias judiciais, a letalidade e o alto poder viciante do entorpecente apreendido em poder do réu, além da quantidade de frações, autorizam, na forma do art. 42, da Lei 11.343/06, a majoração da reprimenda neste momento.

Fixo, pois, a pena-base acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal diante da pouca fortuna do réu.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual retorno a pena ao patamar mínimo.

Na última fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, afasto a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que as circunstâncias fáticas do crime, senão também a falta de ocupação formal lícita do réu e as notícias de seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes desde a adolescência revelam seu perene envolvimento com as atividades criminosas. Nesse

sentido, a certidão de fls. 26 de distribuições de ações da infância e juventude infracional, tudo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas e o tráfico de entorpecentes como seu meio de vida.

A propósito,

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DISTINTA DA JULGADA NO ARE 666.334/AM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 3 anos de reclusão com fundamento na quantidade do entorpecente apreendido - 63 porções a granel e 2 porções menores de maconha (49,32Kg) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. Concluído pela instância antecedente, com fulcro na quantidade da substância apreendida, assim como nos demais elementos constantes dos autos, que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Esta Corte tem entendimento firme de que é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes - sendo tal hipótese distinta da julgada, em repercussão geral, pela Suprema Corte no ARE 666.334/AM. 6. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

- Para o crime previsto no artigo 163, inciso III, do Código Penal:

O réu é primário e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis.

Fixo, assim, a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias multa, pena-definitiva ausentes outras circunstâncias modificadoras.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal.

Em atenção aos critérios previstos no art. 33, do CP e art. 42, da Lei 11.343/06, à quantidade de pena e às circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime de tráfico, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado para este crime e aberto para o crime punido com detenção.

Deixo de proceder à substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou de

suspendê-la, por não haver o preenchimento dos requisitos legais, notadamente a quantidade de pena aplicada para o tráfico e a condição desfavorável das circunstâncias judiciais.

Obstada a substituição para um dos delitos, fica também impedida para o outro.

Quanto à custódia cautelar, permanecendo inalterados os motivos que levaram à soltura do réu, pode o acusado aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua sentença.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu GABRIEL ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e artigo 163, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime de tráfico, além de 06 (seis) meses de detenção e o pagamento de mais 10 (dez) dias-multa para o delito de dano, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado para reclusão e semiaberto para detenção.

Transitada em julgado expeça-se o necessário, oficiando-se o TRE para o procedimento constante no art. 15, III, da CF.

Custas ex lege.

P.I.

Pirassununga, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA